رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٢٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٣٧١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٨هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - مكافأة المشاركة في أعمال الحج - الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (المديرية العامة للسجون) بصرف مكافأة المشاركة في أعمال الحج - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى كون المدعى عليها ليست من الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج، وإلى عدم صدور قرار بتكليف المدعي بالمشاركة في أعمال الحج - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعي مدرج اسمه ضمن المناوبين في أعمال الحج، وأن المدعى عليها من ضمن قوى الأمن الداخلي المشاركة في موسم الحج - استحقاق المدعي لمكافأة المشاركة في أعمال الحج - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٦هـ، بشأن الجهات الحكومية المشاركة في الحج، والمهمات والخدمات التي تقدمها.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما أودعه المدعي من صحيفة دعوى من أنه يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة عسكري، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف راتب مكافأة المشاركة في مهمة الحج بما يعادل راتب شهر أساسي لمشاركته في موسم الحج من عام ١٤٤٠هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة أجاب فيها بأن المدعي لم يصدر له قرار بصرف المكافأة لأنه لم يتم تكليفه، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه؛ وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها للأسباب التالية.

الأسبَاب

لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة المشاركة بأعمال الحج بما يعادل راتب شهر أساسي لمشاركته في موسم الحج من عام ١٤٤٠هـ؛ لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني؛ وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة

بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فإن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، حيث نشأ حق المدعي الذي يطالب به من تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٠هـ، وقد تظلم بحسب ما هو مرفق بمستندات الدعوى قبل تقدمه للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٦هـ. وعن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة خدمة الحجيج لما يعادل راتب شهر أساسي لمشاركته في موسم الحج من عام ١٤٤٠هـ، ولما كان الثابت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٦هـ، والمبلغ بتعميم رئيس لجنة الحج العليا رقم (٤٣٣٩١) وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٦هـ، والذي نص في فقرته الأولى على الجهات المشاركة في الحج، وذكرها تفصيلاً، وهي وزارة الداخلية، وإمارتا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورئاسة الحرس الوطني، والقوات المسلحة، ووزارة الدفاع والطيران، وجمعية الهلال الأحمر، ووزارة الشؤون البلدية، وأمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ووزارة النقل، ووزارة الحج، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الثقافة والإعلام، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهيئة الرقابة والتحقيق، والمراسم الملكية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المياه والكهرباء، وأخيراً وزارة التجارة والصناعة، ولم يرد اسم (المديرية العامة للسجون) في القرار، ولما كانت المدعى

عليها غير مشمولة بالقرار المشار إليه، والمدعي لم يصدر له قرار بصرف المكافأة؛ لأنه لم يكلف بذلك؛ وبالتالي فإن المدعي لا يستحق هذه المكافأة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد إدارة السجون بمنطقة المدينة المنورة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أنّ المكافأة قد تم تنظيم صرفها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٦هـ، والذي تضمن ما يلي: "تكون المهمات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في الحج والإشراف عليها وفقاً لما يلي: أ-المهمات الأمنية: وتشمل خطة أمن الحج والخدمات الأمنية والمرورية وسلامة الحجاج وخطط الطوارئ وتشرف عليها وزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعات قوى الأمن الداخلي وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة..."، ولما كان من الثابت أن المستأنف يعمل في المديرية العامة للسجون بمنطقة المدينة المنورة، وقد تم إدراج اسمه ضمن المناوبين لأعمال الحج لعام ١٤٤٠هـ، وبما أن الجهة

التي يعمل بها المستأنف تندرج ضمن قوى الأمن الداخلي والتي جاء القرار سالف الذكر باعتبارها من ضمن الجهات المشاركة في أعمال الحج؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المستأنف للمكافأة محل الدعوى؛ ومن ثم تكون المستأنف ضدها ملزمة بصرفها له.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام إدارة السجون بمنطقة المدينة المنورة بأن تصرف لـ (...) مكافأة أعمال الحج لعام ١٤٤٠هـ.